REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale
01-01-09 - Direzione Area Tecnico-scientifica
01-01-09-10 - Dipartimento Geologico, idrogeologico e idrografico
ID Provvedimento: 2170

Oggetto: **AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS 36/2023 ALLA DITTA NV5 GEOSPATIAL SOLUTIONS ITALIA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN AGRATE BRIANZA (MB), CF/PIVA: 02716650961 PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO SAR NELL'AMBITO DEI PROGETTI CARG BITTI - CUP I92D23000060001 - CARG SAMUGHEO CUP : I22D24000080001 E PROGETTO POA MISURE CUP: F72G16000000001 - CIG: BD1BF507B2 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA**

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS);

VISTI la Deliberazione n. 38/35 del 02/10/2024 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto n.126 del 09/10/2024 della Presidente della Giunta Regionale con i quali la Dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano è stata nominata Direttrice Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS);

VISTO il Regolamento Generale e di Organizzazione dell'ARPAS approvato con DDG n. 31 del 11 marzo 2015 così come modificato con DDG n. 922 del 4 luglio 2017;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 51 del 20/01/2025 di adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio Organizzativo" approvato con DDG 78/2015 alle macro gerarchie organizzative di cui all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 55 del 21/01/2025 così come integrata dalla Determinazione della DG n. 433 del 26/03/2025, con la quale è stato attribuito l' incarico di Direttore del Dipartimento Geologico, idrogeologico e idrografico all' ing. Domenico Caracciolo;

VISTA la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha

concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della Determinazione della Direttrice Generale n. 291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio;

ACCERTATO che il Responsabile del procedimento è il Direttore del Dipartimento Geologico, idrogeologico e idrografico a cui spetta fare l'impegno di spesa;

VISTE la convenzione stipulata per la realizzazione del progetto CARG Foglio 482 Bitti, acquisita agli atti con prot. 37668 del 13/10/2023;

la convenzione stipulata per la realizzazione del progetto CARG Foglio 429 Samugheo, acquisita agli atti con prot. 38976 del 18/10/2024;

la convenzione stipulata per il progetto POA Misura acquisita agli atti con prot. 12867 del 29.12.2020;

CONSIDERATO inoltre che l'ARPAS ha stipulato anche altre convenzioni per la realizzazione di ulteriori 4 fogli CARG e nello specifico:

- Determinazione n. 1598 del 17/11/2020 approvazione della convenzione per la realizzazione della cartografia geologica del Foglio Geologico in scala 1:50.000 n. 539 Mogoro e della relativa banca dati;
- Determinazione n. 1152/2023 del 20/06/2023 e rettifica n. 1758/2023 del 03/10 /2023 approvazione della convenzione da stipulare con ISPRA per la realizzazione del progetto di Cartografia Geologica - progetto CARG scala 1: 50.000 - relativo al foglio n. 482 Bitti e individuava ai sensi dell'articolo 4 delle Legge 241/1990 e s.m.i., il Dipartimento Geologico quale struttura organizzativa responsabile del procedimento;
- Determinazioni n. 1151/2023 del 20/06/2023 e rettifica n. 1757/2023 approvazione della convenzione da stipulare con ISPRA per la realizzazione del Progetto di Cartografia Geologica - Progetto CARG in scala 1:50.000 - relativo al foglio n. 546 Guspini Tematico Geominerario e individuava ai sensi dell'articolo 4 delle Legge 241/1990 e s.m.i., il Dipartimento Geologico quale struttura organizzativa responsabile del procedimento;
- Determinazione n. 1989 del 04/11/2024 con oggetto approvazione della

Convenzione da stipulare con ISPRA e UNICA (DSCG) per la realizzazione del Progetto di Cartografia Geologica - Progetto CARG scala 1:50.000 - relativa al Foglio Geologico n. 529 "Samugheo";

- Determinazione n. 1701 del 02/10/2025 con oggetto approvazione della Convenzione da stipulare con ISPRA e UNICA (DSCG) per la realizzazione del Progetto di Cartografia Geologica - Progetto CARG scala 1:50.000 - relativa al Foglio Geologico n. 427 "Luogosanto";
- Determinazione n. 1701 del 02/10/2025con oggetto approvazione della Convenzione da stipulare con ISPRA e UNICA (DSCG) per la realizzazione del Progetto di Cartografia Geologica - Progetto CARG scala 1:50.000 - relativa al Foglio Geologico n. 538 "Terralba";
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, con il quale è stata assegnata una quota di risorse finanziarie pari a euro 500.000.000,00 alla Missione 2, Componente 4 (M2C4), Investimento 1.1 "Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione", nell'ambito del quale sono ricompresi i progetti denominati "Rete Frane in Situ" e "Azione Mezzogiorno" (CUP F56G21001990006 – CIG B2BD4A20C9);
- Determinazione della Direttore Generale di ARPAS n. 430 del 19/03/2024, con la quale è stato stipulato un accordo di cooperazione istituzionale tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e la Regione Sardegna per l'attuazione della Misura M2C4 – Investimento 1.1, prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU;
- Determinazione del Direttore Generale di ARPAS n. 722 del 21/04/2023, con la quale è stato stipulato un accordo di cooperazione istituzionale ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, tra l' Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS), la Direzione Generale della Protezione Civile (DGPC) e il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche (DSCG) dell'Università degli Studi di Cagliari;

ATTESO che per adempiere alle attività in capo ad Arpas nell'ambito di dette convenzioni è necessario avvalersi di un sistema di Monitoraggio automatico e continuo di fenomeni di frana, subsidenza e instabilità dei versanti, basato su dati satellitari SAR Sentinel-1, con applicazione di sole tecniche di PS (Persistent Scatterers) per la realizzazione delle suddette carte Geologiche e convenzioni di monitoraggio Frane;

VISTE la determinazione 2557 del 22/12/2023, accertamento in entrata n. 6230000484, pos 4, anno 2026, sul capitolo di entrata EC221.009 "Trasferimenti correnti per Progetto CARG Bitti", e successive determinazione di rimodulazione;

la determinazione 2588 del 18/12/2024, accertamento n. 6240000454, pos 3, anno 2026, sul Capitolo di entrata EC221.002"Trasf correnti CARG SAMUGHEO" e successive determinazione di rimodulazione;

la determinazione n. 999 del 20/06/2025, accertamento n. 6250000265, pos 2 anno 2026, sul Capitolo di entrataEC221.006 "Trasferimenti Progetto POA MISURE".

RICHIAMATO il D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e relativi allegati;

VISTI il D.lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

VISTA la L. Reg. 13 marzo 2018, n. 8 recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" ess.mm.ii.;

DATO ATTO che, al sottoscritto Direttore del Dipartimento Geologico, Idrogeologico e idrografico spetta l'assunzione del relativo impegno di spesa;

DATO ATTO la Determinazione n. 2075/2025 del 13/11/2025 con la quale si delega il dott. Francesco Muntoni quale punto ordinante per gli acquisti relativi ai tutti i progetti CARG ed è nominato RUP ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023;

VISTO l'art. 26, comma 6, del D. Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardante la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti e appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d. lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

VISTO l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";*

RILEVATO preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023 dato il modesto valore;

APPURATO che l'appalto, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 36/2023 non è suddivisibile in lotti dato il limitato valore economico;

DATO ATTO che al presente appalto non si applicano i criteri ambientali minimi (CAM) e/o criteri sociali in vigore ai sensi dell'art. 57 comma 2 D.lgs. 36/2023;

DATO ATTO che l'acquisto oggetto del presente provvedimento non è soggetto a programmazione triennale ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D.lgs. 36/2023 poiché avente valore unitario complessivo stimato inferiore a € 140.000,00;

ATTESO che dato l'importo del servizio, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 si può procedere con affidamento diretto;

DATO ATTO che l'affidamento di cui trattasi è di importo inferiore ad € 140.000,00 per cui questa Agenzia può procedere autonomamente mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero a quello della Regione Sardegna ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n.296/2006;

DATO ATTO che al momento non risultano attive convenzioni nazionali (CONSIP) e regionali (SardegnaCAT) a cui attingere per acquisire la fornitura del bene in oggetto;

DATO ATTO che, il servizio di monitoraggio SAR risulta presente nel catalogo del Me.Pa alla categoria merceologica: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet

e supporto" e pertanto si ricorre all'acquisto mediante Ordine Diretto (OdA) al prezzo di € 15.700,00;

CONSULTATO ai fini dell'affidamento di cui sopra all'operatore economico: NV5 Geospatial Solutions Italia S.r.l. con sede legale in Via Viale Colleoni 25, 20864 Agrate Brianza MB, CF /PIVA: 02716650961;

RITENUTA l'offerta dell'operatore economico NV5 Geospatial Solutions Italia S.r.l. adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, nonché congrua con riferimento al prezzo (€ 15.700,00 IVA esclusa) e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione;

RITENUTO pertanto di dover affidare la fornitura in oggetto all'operatore NV5 Geospatial Solutions Italia S.r.l. con sede legale in Via Viale Colleoni 25, 20864 Agrate Brianza MB, CF/PIVA: 02716650961, per complessivi € 15.700,00 IVA esclusa, attraverso la procedura di ODA su MEPA, n° procedura 1685930, ID Ord 9207346;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti diretti avviene in modalità elettronica attraverso la piattaforma Me.Pa;

DATO ATTO che l'operatore economico NV5 Geospatial Solutions Italia S.r.l. risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36 /2023, in quanto rivenditore ufficiale ed esclusivo per l'Italia del servizio richiesto;

DATO ATTO che l'affidamento è di importo inferiore a € 140.000,00 e che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, è rispettato il principio di rotazione;

RILEVATO che, sulla base della Tabella A annessa all' Allegato I.4 del D.lgs. 36/2023, l' affidamento in oggetto è esente dall'imposta di bollo in quanto di importo inferiore ai € 40.000,00;

RILEVATO

che, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto in oggetto individuato dalla stazione appaltante e applicato dall'appaltatore risulta essere il seguente: Commercio, codice CNEL H011;

DATO ATTO che l'importo dell'affidamento del servizio è pari ad **€ 19.154,00**, iva inclusa, e si rende necessario procedere all'impegno di spesa per un importo pari ad € 19.154,00, IVA inclusa, sui seguenti capitoli:

- **per l'importo di € 15.786,27 sul capitolo SC02.1202 "Servizi CARG Bitti**" Missione 09, programma 01, azione 01, titolo 1, dell'annualità 2026, a valere sul progetto CARG Bitti - CUP : I92D23000060001;
- **per l'importo di € 1.756,02 sul capitolo SC02.1207 "Servizi CARG Samugheo**" Missione 09, programma01, azione 01, dell'annualità 2026, a valere sul progetto CARG Samugheo - CUP : I22D24000080001;
- **per l'importo di € 1.611,71 sul capitolo SC03.1089 "Servizi POA Misure**" Missione 09, programma 01, azione 01, dell'annualità 2026, a valere sul progetto POA Misure - CUP : **F72G16000000001** ;

DATO ATTO che la spesa oggetto del presente atto pari a **€ 15.786,27 che grava sul capitolo SC02.1202 "Servizi CARG Bitti**" per l'anno 2026 risulta coerente con il cronoprogramma del progetto CARG Foglio Bitti, che prevede una spesa per l'anno 2026 di € 18 536,27 su questo capitolo e che ad oggi risultano disponibili su tale capitolo € 0,00 al netto di tali spese;

che la spesa oggetto del presente atto pari a € **1.756,02 che grava sul capitolo SC02. 1207 "Servizi CARG Samugheo** per l'anno 2026 risulta coerente con il cronoprogramma del progetto CARG Foglio Samugheo, che prevede una spesa per l' anno 2026 di € **1.756,02** su questo capitolo e che ad oggi risultano disponibili su tale capitolo € 0,00 al netto di tali spese;

che la spesa oggetto del presente atto pari a **€ 1.611,71 che grava sul capitolo SC03. 1089 "Servizi POA Misure**" per l'anno 2026 risulta coerente con il cronoprogramma del progetto POA Misure, che prevede una spesa per l'anno 2026 di € 25.668,80 su questo capitolo e che ad oggi risultano disponibili su tale capitolo € 21.123,40 al netto di tali spese;

DATO ATTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della Tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG: **BD1BF507B2**;

DI DARE ATTO che trattandosi di contratto di importo inferiore a € 40.000,00, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell' ANAC 621/2022 ess.mm.ii;

ACQUISITO il DURC e verificato l'assenza di annotazioni sugli operatori economici nel sito dell' ANAC;

DETERMINA

DI AFFIDARE, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023, il servizio di sistema di Monitoraggio automatico e continuo di fenomeni di frana, subsidenza e instabilità dei versanti, basato su dati satellitari SAR Sentinel-1, con applicazione di sole tecniche di PS (Persistent Scatterers) per la realizzazione delle suddette carte Geologiche e convenzioni di monitoraggio Frane, alla ditta NV5 Geospatial Solutions Italia S.r.l. con sede legale in Via Viale Colleoni 25, 20864 Agrate Brianza MB, CF /PIVA: 02716650961, al prezzo di **€ 15.700,00, IVA esclusa - CIG**: **BD1BF507B2**, nell'ambito del Progetto CARG Foglio Bitti - **CUP: I92D23000060001.** Progetto CARG Foglio Samugheo - **CUP : I22D24000080001** e Progetto POA Misure CUP : **F72G16000000001.**

DI IMPEGNARE la somma complessiva di **€ 19.154,00, IVA inclusa**, a valere sui seguenti capitoli:

- **l'importo di € 15.786.27 sul capitolo SC02.1202 "Servizi CARG Bitti**", Missione 09, programma 01, azione 01, titolo 1, dell'annualità 2026, a valere sul progetto CARG Bitti
- **l'importo di € 1.756,02 sul capitolo SC02.1207 "Servizi CARG Samugheo**" Missione 09, programma

01, azione 01, titolo 1,dell'annualità 2026, a valere sul progetto CARG Samugheo

- **l'importo di € 1.611,71 sul capitolo SC03.1089 "Servizi POA Misure**" Missione 09, programma 01, azione 01, titolo 1, dell'annualità 2026, a valere sul progetto POA Misure

al fine di garantire la copertura finanziaria per la spesa di cui all'affidamento in oggetto.

DI DARE ATTO

che la spesa di € **15.786.27** è accertato con l'accertamento in entrata n. 6230000484, pos 4, anno 2026, sul capitolo di entrata EC221.009 "Trasferimenti correnti per Progetto CARG Bitti" di cui alla determinazione 2557 del 22/12/2023, e successive determinazione di rimodulazione;

che la spesa di € **1.756,02** è accertato con l'accertamento in entrata n. accertamento n. 6240000454, pos 3, anno 2026, sul Capitolo di entrata EC221.002 "Trasf correnti CARG SAMUGHEO" di cui alla determinazione 2588 del 18/12/2024, e successive determinazione di rimodulazione;

che la spesa di € **1.611,71** è accertato con l'accertamento in entrata accertamento n. 6250000265, pos 2 anno 2026, sul Capitolo di entrata EC221.006 "Trasferimenti Progetto POA MISURE" di cui alla determinazione n. 999 del 20/06/2025.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.
La presente determinazione sarà pubblicata nell'albo pretorio on-line del sito web istituzionale.

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Capitolo	Centro di Responsabilità	Data Scadenza	Causale	Importo	Descrizione Fornitore	Codifica PCF	CIG	CUP
SC02.1202	00.01.01.00	13/10/2026	SERVIZIO MONITORAGGIO SAR-DIP GEO	15.786,27	NV5 GEOSPATIAL SOLUTIONS ITALIASRL	U.1.03.02.99.999	BD1BF507B2	I92D23000060001
SC02.1207	00.01.01.00	13/10/2026	SERVIZIO MONITORAGGIO SAR-DIP GEO	1.756,02	NV5 GEOSPATIAL SOLUTIONS ITALIASRL	U.1.03.02.99.999	BD1BF507B2	I92D23000060001
SC03.1089	00.01.01.00	13/10/2026	SERVIZIO MONITORAGGIO SAR-DIP GEO	1.611,71	NV5 GEOSPATIAL SOLUTIONS ITALIASRL	U.1.03.02.99.999	BD1BF507B2	I92D23000060001

Riassunto dei dati finanziari

	SC02.1202	SC02.1207	SC03.1089	TOTALE
2026	15.786,27	1.756,02	1.611,71	19.154,00
TOTALE	15.786,27	1.756,02	1.611,71	19.154,00

Istruttore Pratica:

DONATELLA ATZORI

Firmato digitalmente da
DOMENICO CARACCIOLO
13/10/2026 11:07:46